

- 收益：2026 年 1 月 1 日起施行的治安管理处罚法，把纠缠、跟踪单列成一项。条文写的是「多次发送淫秽、侮辱、恐吓等信息或者采取滋扰、纠缠、跟踪等方法，干扰他人正常生活的」。这种行为处五日以下拘留，或者一千元以下罚款。情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。这一项还多一层：经公安机关负责人批准，可以责令行为人在一定期限内禁止接触被侵害人。违反禁止接触规定的，再处五日以上十日以下拘留
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025 修订). 治安管理处罚法（第五十条第一款第五项、第二款）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699863.shtml（最高人民检察院转载）
- 备注：「死追到底会感动对方」没有任何研究支持，但拘留和禁止接触令是白纸黑字的。留下的记录还会影响考公、考编、政审，还有一部分职业的从业资格。追一个人和骚扰一个人的界线，不看你怎么想，看对方有没有明确说过拒绝

3. 判断对方有没有兴趣，看行为不看「信号」：谁主动、谁安排、谁跟进

- 成本：不花钱，也不花多少时间。难在改习惯：别再琢磨对方的表情和语气，改成记录事实。
- 说人话：让 52 对陌生男女聊十来分钟，再互相判断对方有没有在调情。结果是「对方没在调情」判得比较准，「对方在调情」反而看不出来。换成 261 个人看视频判断，结论一样。所以别猜表情和语气，看行为：谁主动发起，谁安排下一次，你不推进时对方跟不跟进。
- 收益：两项研究测了人识别调情的准确率。第一项让 52 对互不相识的异性两两交谈 10 到 12 分钟。谈完各自报告自己有没有在调情，也报告觉得对方有没有在调情。结果是「没有发生调情的互动被判断得更准，发生了调情的互动反而判断得更差」。第二项用 26 段一分钟的视频，给 261 名旁观者判断，结论一致。人能比较可靠地看出「对方没在调情」，却很难看出「对方在调情」
- 证据等级：B
- 来源：Hall JA, Xing C, Brooks S (2015). Accurately detecting flirting: error management theory, the traditional sexual script, and flirting base rate. *Communication Research*, 42(7), 939-958. <https://doi.org/10.1177/0093650214534972>; Perilloux C, Kurzban R (2015). Do men overperceive women's sexual interest? *Psychological Science*, 26(1), 70-77. <https://doi.org/10.1177/0956797614555727>（争议方）
- 备注：争议。另有研究认为，不是男性高估了女性的性意图，而是女性填问卷时把自己的意图报低了。到底谁判断得更准，仍无定论。但两派都同意一件事：从表情、语气这类细微线索反推对方心思，准确率很低。看得见的行为要可靠得多：对方是否主动发起，是否安排下一次，是否在你不推进时也跟进

4. 关系好不好，主要看你自己在这段关系里的感受，不是看对方条件

- 成本：不花钱，也不花多少时间。难在改视角：把择偶清单收起来，改成看相处过程。
- 说人话：最能说明关系好不好的，是你自己的感受，不是对方的条件。比如你觉得对方认不认真、欣不欣赏你，你们吵得多不多。你自己的感受比伴侣的说法管用二到四倍。但这段关系往后变好还是变坏，任何问卷都基本算不出来。
- 收益：29 个实验室、43 份纵向配对数据的机器学习分析，纵向就是跟着同一批伴侣一路记录。最能预测关系质量的几项，全部来自当事人对这段关系的感受：感觉到对方的承诺、欣赏、性满意度、感觉到对方满意、冲突。跟个人有关的几项里最强的是生活满意度、负面情绪、抑郁、回避型依恋、焦虑型依恋。关于关系的这些项，在刚开始调查时最多能解释 45% 的方差。方差指伴侣与伴侣之间关系质量的差别，45% 是其中能用这些项说清的部分。到研究结束时最多解释 18%。而且「自己报告的那些项」的预测力，是「伴侣报告的那些项」的二到四倍。在自己报告的关系感受之外，再把个体差异和伴侣的报告加进来，没有多出任何预测力
- 证据等级：A
- 来源：Joel S, Eastwick PW, Allison CJ, et al. (2020). Machine learning uncovers the most robust self-report predictors of relationship quality across 43 longitudinal couples studies. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 117(32), 19061-19071. <https://doi.org/10.1073/pnas.1917036117>

- 备注：同一项研究还发现，这段关系在研究期间是变好还是变坏，用问卷里任何一组自评指标都基本算不出来。所以判断眼下这段关系好不好，问自己的感受比核对对方的条件清单准，但别指望能预测它以后会怎样。关系好坏和身体好坏连在一起的那笔账，见本节第 17 条（把关系好坏当成一笔健康账）。

5. 想拉近距离就轮流回答一组由浅入深的问题，别学话术

- 成本：不花钱。要花 45 分钟。
- 说人话：两个陌生人轮流回答 36 道由浅入深的问题，45 分钟后，比光闲聊同样久的人亲近得多。起作用的是轮流说真话、一层层往深里说，不靠话术。这只能说明当时更亲近，不代表能发展成长期关系。
- 收益：把互不相识的两人配对，让他们轮流回答三组逐步深入的问题，一共 36 题。问题从「你最想请谁吃饭」一直到「上一次当着别人的面哭是什么时候」。45 分钟后的亲近感，显著高于做同样时长闲聊的对照组。也高于该研究中大学生对自己现实中最亲密关系的平均评分
- 证据等级：B
- 来源：Aron A, Melinat E, Aron EN, Vallone RD, Bator RJ (1997). The experimental generation of interpersonal closeness: a procedure and some preliminary findings. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 23(4), 363-377. <https://doi.org/10.1177/0146167297234003>
- 备注：只做过一次实验，对象是大学生，只测了短时间内的亲近感，没测能不能发展成长期关系。实验里的亲近感来自两个人轮流、一层层往深里说自己的真实情况，靠的不是话术、套路或单方面表现。所以聊天时可以「我说一点真实的，也问一句一样深的」，两边轮流

6. 异地不比同城差，真正的坎是搬到一起之后的头三个月

- 成本：要花路费，还要花来回路上的时间。见面次数比同城少。难在长期扛住见不着面。
- 说人话：异地在分开期间反而更稳，因为见得少，容易把对方想得比实际好。真正的坎在搬到一起之后。追踪数据里约一半异地伴侣走到了同城这一步，另一半在分开期间就结束了。重聚的这一半里，三分之一在 3 个月内分手。
- 收益：两项研究的结论一致。异地恋在分开期间反而比同城恋更稳定。原因是异地关系里把对方想得比实际更好的程度明显更高，研究测的是理想化失真、浪漫爱、关系回忆、感知到的一致这几项。而且见面越少，想得越美。但这种稳定只在双方仍然分开时成立，一旦变成同城，异地伴侣更容易分手。追踪异地转同城的那项研究给出的比例是：约一半异地伴侣走到了搬到一起这一步，另一半在分开期间就结束了。在重聚的这一半里，三分之一在重聚后 3 个月内分手。分开期间见面间隔越长、理想化越强，重聚后越不稳
- 证据等级：B
- 来源：Stafford L, Merolla AJ, Castle JD (2006). When long-distance dating partners become geographically close. *Journal of Social and Personal Relationships*, 23(6), 901-919. <https://doi.org/10.1177/0265407506070472>; Stafford L, Merolla AJ (2007). Idealization, reunions, and stability in long-distance dating relationships. *Journal of Social and Personal Relationships*, 24(1), 37-54. <https://doi.org/10.1177/0265407507072578>; Dargie E 等 (2015). *Journal of Sex & Marital Therapy*, 41(2), 181-202. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2013.864367>（备注里那项异地研究）
- 备注：对象是美国大学生的恋爱关系，不含婚姻，年代也较早，绝对比例别直接套。另一项研究调查了 717 人异地、425 人同城。两类关系的质量差别很小，关系好不好主要看两个人各自的情况和这段关系本身。所以决定要不要异地时，别拿「异地一定散」当理由。要提前准备的是重聚后那几个月，那时自主空间变少，彼此了解变多，冲突和吃醋也变多

7. 先看登记数据再听长辈：结婚率、离婚率各是什么口径

- 成本：不花钱。读一遍民政部年度公报里的婚姻登记那一段，几分钟。

- 说人话：2024 年全国结婚登记 610.6 万对，比上一年少了两成，离婚 351.3 万对。网上说离婚率过半，是拿这两个数一除，约 57.5%。可离婚的和结婚的不是同一批人，不能读成一半婚姻会离。公报里的结婚率 4.3‰、离婚率 2.5‰，是除以全国人口算的。
- 收益：2024 年全国依法办理结婚登记 610.6 万对，比上年下降 20.5%，结婚率 4.3‰。同年依法办理离婚手续 351.3 万对，其中民政部门登记离婚 262.2 万对，法院判决和调解离婚 89.1 万对，离婚率 2.5‰。公报注明，结（离）婚率 = 当年结（离）婚对数 / 当年平均总人口数 × 1000‰。这是「粗率」，分母是全体人口，不是已婚人口
- 证据等级：A
- 来源：民政部 (2025). 2024 年民政事业发展统计公报（五（二）1 婚姻登记服务、注释 5），网页版与 PDF 版。 <https://www.mca.gov.cn/n1288/n1294/n1554/c1662004999980006190/content.html>、 <https://www.mca.gov.cn/gdnps/n2445/n2451/n2458/n2681/c1662004999980006189/attr/400985.pdf>
- 备注：网上常见的「离婚率 50% 以上」，是拿当年离婚的对数除以当年结婚的对数， $351.3 / 610.6 \approx 57.5\%$ 。这叫「离结比」。相除的两个数不是同一批人，公报里也没有这个指标，所以不能读成「一半婚姻会离」。要算「一段婚姻最后离掉的概率」，得盯住同一批结婚的人一路统计下去，这种官方数据本节没找到

8. 把健康收益算进去，但按观察性数据打折

- 成本：不花钱，也不花时间。只要记住一点：这些数字说的是已婚的人里死亡率更低，是两件事同时出现，不是结婚让你活得久。
- 说人话：已婚的人同期死亡的概率比非婚的人低约 12%，从未结过婚的人比已婚的人高约 24%。但这只是两件事同时出现，不是结婚起的作用。本来健康、收入高、社交多的人，既更容易结婚，也更容易活得久。这些数字基本来自欧美，对国内只能当量级参考。
- 收益：一项针对老年人的荟萃分析，把多项研究汇总重算，共 53 组比较、25 万余人。已婚相对非婚的全因死亡 RR 0.88，95% CI 0.85–0.91（RR 是风险比，CI 是可信范围），同期死亡的概率低约 12%。同一项里丧偶 1.11、离异或分居 1.16、未婚 1.11，分别高约 11%、16%、11%。男女无差异。最保守的估计是 RR 0.94，只低约 6%。另一项荟萃分析比的是未婚（从未结婚）相对已婚，用了 95 篇文献、5 亿余人。结果 HR 1.24（1.19–1.30），同期死亡的概率高约 24%。而且年纪越大，差距越小。还有一项按性别拆的荟萃分析，21 项研究、789 万余人：不论男女，非婚都与总死亡、癌症死亡、心血管死亡同时出现。男性这边的心血管死亡和总死亡差距更大。未婚男性相对未婚女性，卒中死亡多 31%，全因死亡多 9%
- 证据等级：A（争议）
- 来源：Manzoli L, et al. (2007). Marital status and mortality in the elderly: a systematic review and meta-analysis. *Soc Sci Med* 64:77–94. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.031>; Roelfs DJ, et al. (2011). The rising relative risk of mortality for singles: meta-analysis and meta-regression. *Am J Epidemiol* 174(4):379–389. <https://doi.org/10.1093/aje/kwr111>; Wang Y, et al. (2020). Sex differences in the association between marital status and the risk of cardiovascular, cancer, and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of 7,881,040 individuals. *Glob Health Res Policy* 5:4. <https://doi.org/10.1186/s41256-020-00133-8>
- 备注：争议在于结婚的人本来就是被挑过的：健康、收入高、社交多的人，既更容易结婚，也更容易活得久。三项荟萃用的都是现成人群的观察数据，只是跟踪记录，没有分组对照。作者自己也写了有发表偏倚或方法局限。Roelfs 还发现研究做得越严谨，算出的差距越小。这些数字以欧美人群为主，对国内只能当量级参考

9. 时间账按「无酬劳动」算，谈清分工再领证

- 成本：不花钱。婚前花一两个小时，把家务、照料老小、谁的工作让步这些没报酬的活谈成明确分工，之后按分工执行。难在把话摊开谈，别拖着不说。

- 说人话：全国时间利用调查里，家务和陪伴照料家人这类没报酬的活，男性每天平均 1 小时 52 分，女性 3 小时 29 分。调查没按结没结婚分组，所以「结了婚家务会多多少」没有官方数字，这个性别差距只能当上限参考。分工可以在领证前谈成另一个样子。
- 收益：2024 年全国时间利用调查。无酬劳动就是家务、陪伴照料家人这些没有报酬的活。当天做了这类活的人，每日平均花 2 小时 45 分，其中男性 1 小时 52 分、女性 3 小时 29 分。一天里做过这类活的人占多大比例，男性是 67.5%、女性是 83.9%。居民家务劳动每日平均 1 小时 17 分，只算做了的人是 1 小时 59 分，比 2018 年少 28 分。陪伴照料家人每日平均 30 分，只算做了的人是 1 小时 46 分。2018 年的数字是：家务劳动男性 45 分、女性 2 小时 6 分，陪伴照料孩子男性 17 分、女性 53 分
- 证据等级：A
- 来源：国家统计局 (2024). 第三次全国时间利用调查公报（第二号、第三号）. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957216.html、https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202410/t20241031_1957215.html；国家统计局 (2019). 2018 年全国时间利用调查公报. https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202302/t20230203_1900224.html
- 备注：两次调查都只按性别、城乡、年龄分组，没有按结没结婚分组。所以「结婚后家务会多多少」没有官方数字，只能用性别差距做上限参考。数字是全国平均，你们两个人的分工完全可以谈成另一个样子

10. 钱账先看法律默认规则，再决定要不要书面约定

- 成本：不花钱。读一遍民法典婚姻家庭编里讲财产的那几条。有需要就两个人签一份书面财产约定，法律只要求写成书面的，不必去公证。难在把钱的事提前说开。
- 说人话：不签书面约定的话，法律默认婚后挣的工资奖金、经营和投资收益、继承或受赠的财产都归两人共有。婚前财产、遗嘱或赠与合同写明只给一方的，才是个人的。两个人可以书面约定各归各，签了就有约束力。因带孩子、照料老人多付出的一方，离婚时可以要求补偿。
- 收益：不另作约定时的默认规则是：婚后所得的工资奖金劳务报酬、生产经营投资收益、知识产权收益、继承或受赠财产，归夫妻共同所有（第一千零六十二条）。婚前财产、人身损害赔偿、遗嘱或赠与合同明确只归一方的财产、一方专用生活用品，是个人财产（第一千零六十三条）。双方可以书面约定婚前和婚后财产归各自所有、共同所有，或者部分各自所有部分共同所有，这个约定对双方有法律约束力（第一千零六十五条）。因抚育子女、照料老人、协助另一方工作而负担较多义务的一方，离婚时有权请求补偿（第一千零八十八条）
- 证据等级：A
- 来源：全国人民代表大会 (2020). 中华人民共和国民法典（2021 年 1 月 1 日起施行，第一千零六十二、一千零六十三、一千零六十五、一千零八十八条）. 国家法律法规数据库 <https://flk.npc.gov.cn/detail?title=%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E6%B0%91%E6%B3%95%E5%85%B8&id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>；条文全文见最高人民法院公报转载 <http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html>
- 备注：彩礼、婚礼、婚房没有官方统计，本条不写数字。第一千零八十八条那笔补偿给多少，先由两人自己谈，谈不成由法院定，没有固定公式。书面财产约定对两边都管用：收入高的一方用得上，家务照料这类没报酬的活干得多的一方也用得上

11. 父母出资买房，在转账的时候就把是借是送写清楚

- 成本：不花钱。出资当天写一页说明，写明这笔钱是赠与谁、还是借给谁，出资的父母和子女都签字。如果写的是借款，就让夫妻两个人都签，转账备注也写同一句话。
- 说人话：婚前父母出钱买房，默认只给自己孩子。婚后出的钱没约定，按夫妻共同财产算。2025 年 2 月起，婚后一方父母全额出资、又没写明只给自己孩子的，离婚时法院可以把房判给出资方的孩子，再定补不补偿另一方。要算借款，就当天写清楚、双方签字。
- 收益：婚前父母为双方购房出资的，认定为对自己子女个人的赠与。父母明确表示赠与双方的除外。婚后出资的，有约定按约定。没有约定或者约定不明确的，按夫妻共同财产的原则处理。2025

年2月1日起还有一条。婚内由一方父母全额出资、赠与合同又没写明只赠与自己子女的，离婚分割时，法院可以判房屋归出资人子女一方所有。判归之后再综合几项情况，确定要不要给另一方补偿、补多少。这几项是共同生活和生育共同子女的情况、离婚过错、对家庭的贡献大小、离婚时房屋市场价格。一方父母部分出资，或者双方父母都出资的，以出资来源和比例为基础判归其中一方，并合理补偿（全国）

- 证据等级：A
- 来源：最高人民法院(2020). 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（一）（法释〔2020〕22号，第二十九条）. <https://www.court.gov.cn/fabu/xiangqing/282071.html>；最高人民法院(2025). 关于适用《民法典》婚姻家庭编的解释（二）（法释〔2025〕1号，第八条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/452771.html>；全国人大(2020). 民法典（第一千零六十二条第一款第四项）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml
- 备注：写清楚对两边都有用。出钱的父母不必再指望离婚时补一张借条来保住出资。解释（二）施行后，钱是谁出的本身就是分房子的依据，房本写谁的名字不再决定归属。接受出资的一方，也不用等到离婚才知道这笔钱算什么。要按借款办就真按借款办：双方说好是借，约定怎么还，转账写明，必要时留下还款记录。缺一样，上了法庭都要解释

12. 配偶一方大额借的钱，你没签字也没追认，不自动变成你的债

- 成本：不花钱。别在配偶的借条、担保书上签「共同借款人」「担保人」。也别在聊天里写「这钱我们会还」这类话，它可能被当成你事后认下了这笔债。难在被催的时候忍住不接话。
- 说人话：配偶背着你借的钱，只要明显超出家里日常开销，你又没签字、没事后认账，就不自动变成你的债。要债的人得自己证明这钱用在了共同生活或共同经营上。但买房这种钱如果确实变成了你们一起住或共有的房子，对方往往证得到这一层。
- 收益：下面几种情形借的钱属于夫妻共同债务。一是夫妻双方共同签名的。二是一方事后追认，就是事后认下这笔债，两个人都认账。三是一方在婚内以个人名义为家庭日常生活需要借的。一方以个人名义借的、明显超出家庭日常开销的钱，不属于夫妻共同债务。例外是债权人（要债的一方）能证明这笔钱用于夫妻共同生活、共同生产经营，或者是两个人都认的账。买房的钱明显超出家庭日常生活需要，举证责任在主张债权的一方，要债的人得自己拿出证据。但这笔钱如果确实变成了夫妻共同居住或共有的房子，债权人往往能证到「用于夫妻共同生活」这一层。所以更管用的是第11条（父母出资时写清是借是送）那一步（全国，2021年起）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大(2020). 民法典（第一千零六十四条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；最高人民法院(2020年第二次修正). 关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定（第十五、十六条）. <http://gongbao.court.gov.cn/Details/94b6623974526df7d2430a3c73f050.html>（最高人民法院公报）
- 备注：离婚分财产时，对方父母突然拿出一张只有配偶签字的借款协议，要分两步看。第一步看这笔借款到底有没有真发生。你说钱根本没交过，又能把理由说圆的，法院会结合几件事一起判断。先看借款金额、钱怎么交的、双方的经济能力，再看平时怎么交易、财产有没有相应变动、证人怎么说。对方只拿得出转账凭证的，仍要由他证明这笔借款成立。第二步，借款成立之后再看是不是共同债务。借条和担保书的一般规则见第8节第18条

13. 领证只要身份证加一份签字声明，不用户口簿，不收钱，当场发证

- 成本：不花钱。两个人都要亲自到场。办完通常几十分钟。
- 说人话：2025年5月起领证只要两样东西：本人身份证，加一份签字声明。声明里写明本人没有配偶，和对方没有直系血亲、三代以内旁系血亲关系。户口簿不用带，也不用回一方户口所在地办。登记一分钱不收，符合条件当场发证。
- 收益：2025年5月10日起施行的新婚姻登记条例，改了内地居民结婚要交的材料。条文写的是只需出具两样东西：「（一）本人的居民身份证；（二）本人无配偶以及与对方当事人没有直系血亲和

三代以内旁系血亲关系的签字声明」。户口簿不再是必需材料。登记机关是「县级人民政府民政部门或者省、自治区、直辖市人民政府按照便民原则确定的乡（镇）人民政府」。旧条例里「到一方当事人常住户口所在地」的限制已经取消。条例还写明「婚姻登记机关办理婚姻登记，不得收取费用」，以及「对当事人符合结婚条件的，应当当场予以登记，发给结婚证」

- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2025). 婚姻登记条例（国令第 804 号，第二、六、八、十条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm
- 备注：登记机关不给办的只有四种情况：没到法定结婚年龄，不是双方完全自愿，一方或双方已经有配偶，两人是直系血亲或三代以内旁系血亲。可能收费的只有照相、复印这类周边服务。登记本身一分钱不收，遇到「工本费」「加急费」直接拒绝并投诉。离婚登记的 30 天冷静期见本节退出成本那条

14. 婚前做一次婚检，有重大疾病必须在登记前如实告诉对方

- 成本：多数地区对适龄人群免费或者减免。自费也就几百元。要花半天时间。
- 说人话：有重大疾病，没在登记前如实告诉对方，对方可以去法院请求撤销这段婚姻。要在知道之日起一年内提出。婚检本身从 2003 年起就不是领证的前置条件，去不去自愿。费用看本地政策，花半天。
- 收益：隐瞒的法律后果是明确的。新婚姻登记条例规定「一方当事人患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方当事人；不如实告知的，另一方当事人可以依据民法典第一千零五十三条的规定向人民法院请求撤销婚姻」。国家把婚检当作出生缺陷防治的第一道关口。现行目标是「婚前医学检查率、孕前优生健康检查目标人群覆盖率分别保持在 70% 和 80% 以上」。文件还要求「推进婚前医学检查机构与婚姻登记场所就近设置方便群众」，并推广「婚姻登记、婚前医学检查、生育指导『一站式』服务」。民法典规定，一方患有重大疾病的应当在结婚登记前如实告知，不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出
- 证据等级：B
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一千零五十三条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202006/t20200602_463888.shtml；国务院 (2025). 婚姻登记条例（国令第 804 号，第十二条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202504/content_7017752.htm；国家卫生健康委办公厅 (2023). 出生缺陷防治能力提升计划（2023—2027 年）（国卫办妇幼发〔2023〕9 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202308/content_6900320.htm；国家卫生健康委等五部门 (2020). 关于加强婚前保健工作的通知（国卫妇幼函〔2020〕205 号）：「积极倡导各地结合实际推行免费婚前检查」. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-05/22/content_5513902.htm
- 备注：婚检自 2003 年起就不是领证必须先做的一步，去不去自愿。但「有重大疾病不如实说」这一条，确实给了对方去法院撤销这段婚姻的权利，要在知道之日起一年内提。全国没有统一规定婚检免费。国家卫健委等五部门 2020 年的通知只写了「积极倡导各地结合实际推行免费婚前检查」。所以是否免费、查哪些项目由各地自己定，去当地妇幼保健机构或婚姻登记处的一站式窗口问。

15. 算退出成本：协议离婚有 30 天冷静期，诉讼离婚有法定条件

- 成本：不花钱。婚前花点时间读一遍：万一要退出，要花多久，走什么程序。难在结婚前就去想散伙的事。
- 说人话：协议离婚不是签完就完。交了申请后 30 天内，任何一方都能撤回。期满还要在 30 天内两人亲自去领离婚证，不去就当撤回。对方不同意，只能起诉。法院先调解，要有家暴、重婚、分居满两年这些情形，调解不成才判离。
- 收益：协议离婚要签书面离婚协议，并亲自到婚姻登记机关申请（第一千零七十六条）。自登记机关收到申请之日起 30 日内，任何一方可以撤回。期满后 30 日内，双方须亲自申领离婚证，不申领视为撤回（第一千零七十七条）。一方不同意时走诉讼，法院应先调解。有重婚或与他人同居、家

庭暴力或虐待遗弃、赌博吸毒屡教不改、因感情不和分居满二年等情形的，调解无效应准予离婚。判不离后又分居满一年，再起诉应准予（第一千零七十九条）。2024 年全国离婚 351.3 万对，其中 89.1 万对走的是法院判决、调解

- 证据等级：A
- 来源：全国人民代表大会 (2020). 中华人民共和国民法典（第一千零七十六、一千零七十七、一千零七十九条）. <http://gongbao.court.gov.cn/Details/7f184078694d811fb3314f6af9accf.html>；民政部 (2020). 关于贯彻落实《中华人民共和国民法典》中有关婚姻登记规定的通知（民发〔2020〕116 号）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2020-12/04/content_5567010.htm；民政部 (2025). 2024 年民政事业发展统计公报. 题录同第 7 条（结婚率、离婚率各是什么口径）
- 备注：冷静期只适用于协议离婚。诉讼离婚没有冷静期，但周期更长。诉讼费、律师费各地不同，本条不写数字。退出成本高不等于不该结婚，但结婚前就该知道这些

16. 给「为长辈结婚」单独记一笔账，别和自己的账混在一起

- 成本：不花钱。在纸上分两栏写。一栏是这段婚姻里哪些收益是你自己的，本节前面几条能算出来。另一栏是哪些收益是长辈的：安心、面子、催婚停止。难在把长辈那一栏单独放着，不往自己这栏里并。
- 说人话：长辈那份收益，也就是安心、面子、不再催，是真的。但它不会自动变成你的健康收益或关系质量。而时间账、钱账和退出成本这三笔，全部由你自己承担。在纸上分两栏，把哪些收益归自己、哪些归长辈写开，这笔账划不划算自己一眼就能看出来。
- 收益：长辈的收益是真实的。但它不会自动转成你的健康收益（第 8 条）或关系质量（第 4 条，关系好不好看自己的感受）。而时间账（第 9 条）、钱账（第 10 到 12 条）和退出成本（第 15 条），全部由当事人承担。分开记账以后，「做任务式结婚」的性价比是高是低，自己就能看出来
- 证据等级：C
- 来源：作者经验，方法类建议；数据部分见本节前面各条
- 备注：长辈那一栏也可以算成很重的一笔，怎么权衡由你自己定。填空清单见 [docs/结婚划不划算.md](#)

17. 把关系好坏当成一笔健康账：吵架对事不对人，别骂人、别挖苦

- 成本：不花钱。吵架时只说眼前这件事，不骂人，不挖苦，不翻旧账。难在气头上管住嘴。
- 说人话：夫妻关系好的，身体好一些，死亡风险也低一些。这个关联不大，和饮食对健康的关联差不多大。一项实验里，吵架时一直带着敌意的夫妻，实验做出的小伤口愈合速度只有平和夫妻的六成。
- 收益：把 126 篇研究、7.2 万多人合起来算（荟萃分析）。婚姻质量越高，身体越好，相关系数 r 在 .07 到 .21 之间。相关系数 0 是毫无关系，1 是完全同步。其中和死亡风险更低的相关是 $r = .11$ 。吵架时心血管反应更小， $r = -.13$ 。作者说，这些效应都小，和饮食这类健康习惯与健康的关联差不多大。另一项交叉实验里，42 对健康夫妻各住院两次，每次 24 小时。一次做互相支持的谈话，一次讨论一件有分歧的事。吵完之后，实验做出的水泡伤口愈合更慢。两次都表现出更多敌意的夫妻，伤口愈合速度只有低敌意夫妻的 60%。吵架第二天早上，他们血里的炎症指标（IL-6、肿瘤坏死因子）也升得更多。
- 证据等级：B
- 来源：Robles TF, Slatcher RB, Trombello JM, McGinn MM (2014). Marital quality and health: a meta-analytic review. *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/a0031859>；Kiecolt-Glaser JK 等 (2005). Hostile marital interactions, proinflammatory cytokine production, and wound healing. *Archives of General Psychiatry*. <https://doi.org/10.1001/archpsyc.62.12.1377>
- 备注：定 B 的理由：汇总的研究大多只是跟踪记录，没有分组对照。所以分不清是关系差让人生病，还是身体差让关系变差。有的研究扣掉年龄和收入之后，关联仍然在。Robles 原文还写明，一部分结果有发表偏倚。明确比较过男女的研究，基本没发现男女不同。本节没有找到直接比较「关

系差的婚姻」和「不结婚」死亡率的汇总分析，所以「坏婚姻比不结婚更伤身」只能算推论。伤口实验只有 42 对夫妻。「对事不对人，不骂人不挖苦」是作者从实验里的「敌意行为」推出来的做法，没有研究直接比较过。吵得凶又改不了，两个人一起去做伴侣治疗，见本节第 20 条（伴侣治疗）。吵到动手，或者长期辱骂、威胁，就不是沟通问题了，是家暴，见第 8 节第 43 条（被家暴了）。想清楚要不要走，退出成本见本节第 15 条（退出成本）。

18. 同性伴侣趁两个人都清醒，办好授权委托、意定监护和遗嘱：法律上你们不是近亲属，不办就没有签字权和继承权

- 成本：意定监护和遗嘱去公证处办，公证费各地不同，几百元起。自己手写遗嘱不花钱。前后要花一两个半天。难在两个人要坐下来谈生病和死。
- 说人话：法律上的近亲属是配偶、父母、子女、兄弟姐妹这些人，伴侣不算。不提前办文件，一方病重时，另一方替他做不了主。一方去世时，另一方一分遗产也继承不到。三份文件各管一段：活着时靠授权委托，失去判断能力后靠意定监护，身后靠遗嘱。
- 收益：民法典第一千零四十五条列的近亲属是配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。第一千一百二十七条的法定继承人先是配偶、子女、父母，其次是兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。伴侣两处都不在。第一千二百一十九条管的是手术、特殊检查、特殊治疗。不能或者不宜向患者说明的，医务人员要向患者的「近亲属」说明，并取得同意。有三条路可以补上。第一，第三十三条允许成年人和「其他愿意担任监护人的个人」事先书面约定监护人。本人丧失或者部分丧失民事行为能力后，这个人来当监护人，监护人就是法定代理人。第二，第一百六十五条规定，书面授权委托书要写明代理人的姓名、代理事项、权限和期限，由本人签名或者盖章。本人一去世，委托就终止。第三，第一千一百三十三条允许立遗嘱，把个人财产赠给法定继承人以外的个人。湖北省司法厅网站刊登的宜昌市司法局文章写明，同性伴侣可以办意定监护协议公证，指定对方当自己将来的监护人（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第二十三、三十三、一百六十五、一百七十三、一千零四十五、一千一百二十四、一千一百二十七、一千一百三十三至一千一百四十、一千一百四十二、一千二百一十九条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>（国家法律法规数据库）；宜昌市司法局 (2021). 意定监护公证：通向彩虹的公证之路. 湖北省司法厅网站「实践荟萃」栏目. https://sft.hubei.gov.cn/fbjd/sjhc/202101/t20210108_3208602.shtml
- 备注：伴侣拿遗产的身份是「受遗赠人」，不是继承人。知道有这份遗赠后，60 天内要明确表示接受，不表示就算放弃。伴侣本人和跟他有利害关系的人，不能当遗嘱见证人。立了几份遗嘱，以最后一份为准，见第 17 节第 2 条（遗嘱后立的推翻先立的）。意定监护人能不能直接签手术同意书，各医院做法不一，提前问一下常去的医院。家属不认这些文件，就要打官司：一审普通程序 6 个月起，律师费自己出。所以文件尽量去公证处办。一起买的房子、一起存的钱，按真实出资另外写书面约定。意定监护怎么办，见第 17 节第 1 条（书面指定将来的监护人）。受益人是你自己和伴侣。

19. 别靠隐瞒性取向结婚，也别把形婚当成省事的办法：法律上它就是一段真婚姻，想退出只能走离婚

- 成本：不花钱。难的是顶住家里催婚的压力，这可能要扛很多年。
- 说人话：隐瞒性取向结婚，法律上不算无效，也不能撤销，想退出只能离婚。形婚也是真婚姻，婚后挣的钱、欠的债都按夫妻算。被瞒的一方离婚时，可以要求多分财产、赔精神损失，但法院不支持还没有定论。
- 收益：民法典第一千零五十一条规定，婚姻无效只有三种情形：重婚、有禁止结婚的亲属关系、未到法定婚龄。第一千零五十二、一千零五十三条规定，能撤销的只有两种：被胁迫结婚，婚前隐瞒重大疾病。婚姻家庭编解释（一）第十七条规定，拿这三种以外的理由请求确认婚姻无效，法院判决驳回。所以想退出只能离婚。形婚登记了也是合法婚姻。第一千零六十二条规定，婚后的工资、

奖金、劳务报酬等是夫妻共同财产。第一千零六十四条规定，两人共同签字借的债、一方为家庭日常生活借的债，是夫妻共同债务。离婚损害赔偿看第一千零九十一条，限于重婚、与他人同居、家庭暴力、虐待遗弃家庭成员，以及「有其他重大过错」。解释（一）第二条把「与他人同居」限定为和「婚外异性」同居。所以同性关系只能按「其他重大过错」去争。赔偿包括精神损害赔偿，被瞒的一方起诉离婚时要一并提出，判不离就不支持。民法典施行后，没有查到法院公开的这类判决。旧法时期，江苏省高级人民法院网站 2013 年刊登的一篇文章，讨论了妻子因丈夫隐瞒同性恋起诉离婚的案子。文章列了两种看法。一种认为同性恋不在当时法定的过错里，多分财产和精神赔偿都不该支持。作者赞同另一种：把被瞒的一方当作「无过错方」，分财产时照顾她，还应赔精神抚慰金（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 民法典（第一千零五十一至一千零五十四、一千零六十二、一千零六十四、一千零七十九、一千零八十七、一千零九十一条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808081729d1efe01729d50b5c500bf>（国家法律法规数据库）；最高人民法院 (2020). 关于适用《中华人民共和国民法典》婚姻家庭编的解释（一）（法释〔2020〕22 号，第二、十七、八十六至九十条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff80808177e75f880178006736f21aaf>；朱来宽、王洪娟 (2013). 因同性恋导致离婚能否主张损害赔偿？江苏法院网. <http://www.jsfy.gov.cn/article/26621.html>
- 备注：多分财产和精神赔偿只有一篇分析文章，没写案子最后怎么判，所以能不能拿到要看具体法院。民法典比旧法多了「其他重大过错」这一项，给了被瞒的一方一个可以争的口子。法律条文本身是 A 级。形婚双方各有同性伴侣的，伴侣之间不受婚姻法保护，财产要另外写清楚，见本节第 18 条（同性伴侣办意定监护和遗嘱）。形婚离婚一样要走 30 天冷静期或者打官司，见本节第 15 条（协议离婚有 30 天冷静期）。协议离婚时写明放弃赔偿的，事后再起诉不会支持。受益人首先是会被瞒的那个配偶，其次是你自己：隐瞒被发现后，离婚、分财产、孩子抚养会一起摊上。

20. 关系卡在反复吵架和冷战里，两个人一起去做伴侣治疗：干等着基本不会自己好

- 成本：要花钱。按次收费，各地各医院不一样，本条不写数字。研究里一般每周去一次，一项试验前后做了约 8 个月。难在两个人都得去，还得坚持做完。
- 说人话：关系卡住的伴侣一起做完伴侣治疗，对这段关系明显满意多了，大约七成有好转。光排队干等的伴侣，基本没变化。但效果会变淡：跟到第 5 年，约一半还明显好着，约四分之一已经分居或离婚。
- 收益：2020 年一项荟萃分析汇总了 58 项研究、2092 对伴侣。做完伴侣治疗，关系满意度的前后变化 $g = 1.12$ （可信范围 0.92–1.31），作者说是大效应。 g 是效应量，见 README 术语表。分到排队等候的伴侣，同一段时间 $g = 0.12$ （-0.04 到 0.29），没有明显改善。开始时关系越差的，改善反而越多。2012 年一篇综述写的是，伴侣治疗让 70% 接受治疗的伴侣有好转。另一项随机试验找了 134 对长期、严重不和的夫妻，做了约 8 个月的两种行为伴侣治疗。做完时满意度变化 $d = 0.90$ 和 0.71。到第 5 年，两种做法分别有 50.0% 和 45.9% 的夫妻仍有明显好转。这里的明显好转，作者叫「有临床意义的改善」。同时有 25.7% 和 27.9% 已经分居或离婚
- 证据等级：A（争议）
- 来源：Roddy MK, Walsh LM, Rothman K, Hatch SG, Doss BD (2020). Meta-analysis of couple therapy: effects across outcomes, designs, timeframes, and other moderators. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 88(7), 583-596. <https://doi.org/10.1037/ccp0000514>；Lebow JL, Chambers AL, Christensen A, Johnson SM (2012). Research on the treatment of couple distress. *Journal of Marital and Family Therapy*, 38(1), 145-168. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2011.00249.x>；Christensen A, Atkins DC, Baucom B, Yi J (2010). Marital status and satisfaction five years following a randomized clinical trial comparing traditional versus integrative behavioral couple therapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78(2), 225-235. <https://doi.org/10.1037/a0018132>；Rathgeber M, Bürkner PC, Schiller EM, Holling H (2019). The efficacy of emotionally focused couples therapy and behavioral couples therapy: a meta-

analysis. *Journal of Marital and Family Therapy*, 45(3), 447-463. <https://doi.org/10.1111/jmft.12336> (争议方); Shadish WR, Baldwin SA (2003). Meta-analysis of MFT interventions. *Journal of Marital and Family Therapy*, 29(4), 547-570. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2003.tb01694.x> (争议方); Karakurt G, Whiting K, van Esch C, Bolen SD, Calabrese JR (2016). Couples therapy for intimate partner violence: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Marital and Family Therapy*, 42(4), 567-583. <https://doi.org/10.1111/jmft.12178>; 全国人大常委会 (2018 修正). 精神卫生法 (第二十三、五十一条) . <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=2c909fdd678bf17901678bf7448a066d> (国家法律法规数据库)

- 备注：争议在效果能保持多久。只收随机试验的另一项荟萃分析里，做完时 $g = 0.60$ ，半年后 0.44。到 12 个月只剩行为伴侣治疗有数据， $g = 0.06$ ，几乎没保住。另一篇汇总 20 项荟萃分析的综述说，有临床意义的效果出现在 40% 到 50% 的人身上。「七成好转」和「四到五成明显好转」用的标准不一样，别混着比。5 年那项试验没有不做治疗的对照，所以说不清离婚是变多还是变少了。2020 年那项汇总的全是异性伴侣，本条也没有找到国内的随机试验，套到自己身上要打折。国内去哪做：精神卫生法规定心理治疗要在医疗机构里做，心理咨询人员不得做心理治疗。可以去医院的精神科、心理科问有没有夫妻治疗。在医院外找机构，先问清对方的资质和受过什么训练。有家暴的先别一起做。2016 年那项荟萃分析写明，结论只适用于轻到中度、双方因冲突动手的情况。以控制对方、严重伤害为特征的暴力不在其内。业内也担心谈完回家遭报复。被打了先看第 8 节第 43 条（被家暴了）。吵架时怎么说话见本节第 17 条（吵架对事不对人），想清楚要不要走见本节第 15 条（退出成本）。受益人是你自己和配偶。

11. 程序员和技术人容易踩的红线

本节口径是人身自由与金钱，换回的是「别被关」和「别赔钱」。写代码、做技术的人，常把下面这些事当成「只是技术问题」，可它们对应的是刑法里的具体罪名，或者民事上要赔的具体一笔钱。每条都给出法条里的数字，以及最高人民检察院、最高人民法院官网公布的案例。刑法引用的是北京市公安局转载的「根据刑法修正案（十一）修正」整合文本。条目顺序按「技术人最容易以为没事×后果最重」从高到低排。第1条是通用的一条，讲动手前怎么判断，以及出事之后先做什么。

1. 动手前先问三句：损害了谁的利益、对方多有能力追究、我留了多少证据；被追究后马上找刑事律师

- 成本：不花钱。动手前把「技术上能不能做」换成另一个问题：厂商、平台、公司会不会去报案。难在忍住「这点小事没人管」的念头，因为服务器日志、支付记录、群聊记录，办案时默认都会被调出来
- 说人话：动手之前先问一句：厂商、平台、公司会不会去报案。服务器日志、支付记录、群聊记录，办案时都调得出来。真被刑事拘留了，最长37天内决定抓不抓你。从第一次问话起你就能请律师，这37天是找刑事律师最管用的时候。
- 收益：任何单位和个人发现犯罪事实，都有权去报案。办案机关认为有犯罪事实，就应当立案。被刑事拘留之后，公安要在3日内提请批捕（向检察院申请正式逮捕）。特殊情况可以延长1到4日。流窜作案（跨地方连续作案）这类情形可以延长到30日。检察院再用7日决定。加起来最长37天内决定捕不捕。从第一次讯问起，或者从被采取强制措施（被拘留、逮捕这一类）起，你就可以委托律师。案子还在公安手里查的阶段，只能委托律师。律师要求会见，看守所最迟48小时内安排。可能判管制、拘役这类比坐牢轻的刑罚，或者只判附加刑、不判主刑的，可以取保候审：交一笔保证金或者找个保证人，先回家等着办案。取保最长12个月（全国）
- 证据等级：C
- 来源：全国人大(2018). 刑事诉讼法（2018年修正，第三十四、三十九、六十七、七十九、九十一、一百一十、一百一十二条）. https://www.spp.gov.cn/zdgz/201810/t20181027_396818.shtml
- 备注：这37天，算的是从被拘留到检察院决定批不批准逮捕，不是关押的上限。批捕之后还有侦查期间的羁押期限，接着往下算。懂行的律师最管用的也是这37天：见到人、向检察院递一份「不该批捕」的意见、申请取保候审。等到起诉之后再找律师就晚了。本节其余条目讲的都是同一件事：对方有没有报案的理由。

2. 不做、不卖游戏外挂和辅助，包括「只读屏幕不碰内存」的AI辅助，也不卖给微信这类软件加功能的改版

- 成本：不花钱。代价是放弃这类接单和「小工具」的收入。难在这笔钱来得快，又看不出谁会来追究
- 说人话：外挂卖出20人次，或者挣到5000元，就够判3年以下，特别严重的判3到7年。有人做透视、自瞄外挂，3个月卖了8万多，判1年缓1年、罚5000元。有人拿服务端程序开私服，收了2000多万充值，最重判4年，罚金最高1000万元。
- 收益：提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具，情节严重的判3年以下，并处或单处罚金。并处是判刑的同时罚钱，单处是只罚钱。情节特别严重的判3到7年并处罚金。「情节严重」的门槛是提供工具20人次以上，或者违法所得5000元以上。违法所得就是靠这件事挣到的钱。故意绕开或者破坏权利人设的技术保护措施，还可能构成侵犯著作权罪，判3年以下，严重的判3到10年。官方案例：王某等人制售外挂，靠读取和修改游戏内存实现透视、自瞄。3个月卖了8万余元，获利3万余元。判1年缓1年、罚5000元。缓1年就是判了1年但先不关，这一年里不再犯事就不用去坐牢。项某等人卖「TZ」系列外挂，销售额20余万元，项某判3年缓3年、罚2万元。刘某某等人拿到游戏服务端程序，改参数开私服，收了充值2000余万元。判4年到2年6个月，罚1000万到130万元。不只是游戏。上海一家公司做了刷机包，让手机里的微信多出自动转

发、点赞、群发等几十种功能，当「营销手机」卖了 2381 台。2019 年上海徐汇法院按侵犯著作权罪判公司罚金 50 万元，负责人判 1 年 6 个月缓 1 年 6 个月（全国）

- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第三款、第二百一十七条第六项）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2011). 关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释（第三条）. https://ga.sz.gov.cn/ZW GK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html（深圳市公安局转载）；最高人民检察院 (2026). 上海静安：严惩制售游戏外挂黑灰产共护清朗网络空间. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202608/t20260825_735480.shtml；最高人民检察院 (2021). 2020 年度检察机关保护知识产权典型案例（案例五）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202104/t20210425_516525.shtml；国家版权局 (2020). 2019 年度上海十大版权典型案例发布（上海市版权局发布，案例八：上海昱宫网络科技有限公司等侵犯著作权案）. https://www.ncac.gov.cn/xxfb/ywxx/202004/t20200430_47269.html
- 备注：已经公布的外挂判例，都是读写游戏内存、绕过反作弊的那种。「只截屏、只模拟按键」的辅助还没见过官方判例。但第 3 条的抢票案说明，不碰内存、只发请求，一样能定非法获取数据罪。最后算不算犯罪、按哪个罪算，由办案机关根据厂商报案时交上去的材料定，不是作者说了算。卖 20 人次就够「情节严重」，这个量很小。

3. 不写、不卖抢票、秒杀、刷单、薅羊毛脚本，哪怕只是「自动化点按钮」

- 成本：不花钱，也不占时间
- 说人话：脚本不改内存、不破解，只是发请求比人快，一样会被定罪，挣到 5000 元或让对方损失 1 万元就够。有人用买来的 12306 账号代抢 200 多张票、挣了 2 万多，判 1 年 6 个月缓 1 年 6 个月、罚 5000 元。在网店卖抢票软件的，按不正当竞争赔了 2 万元。
- 收益：侵入计算机信息系统，或者用其他技术手段拿到里面的数据，情节严重的判 3 年以下，并处或单处罚金，特别严重的判 3 到 7 年。「情节严重」的门槛是违法所得 5000 元以上，或者造成损失 1 万元以上。官方案例：某人用外挂批量导入买来的 12306 账号，多线程密集提交购票请求。他代抢火车票 200 余张，获利 2 万余元。法院以非法获取计算机信息系统数据罪，判他 1 年 6 个月缓 1 年 6 个月、罚 5000 元。郑某在网店卖针对某售票 App 的抢票软件，被判构成不正当竞争，赔 2 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2011). 关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释（第一条）. https://ga.sz.gov.cn/ZW GK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html；最高人民检察院 (2026). 上海静安：查办利用外挂软件批量代抢火车票牟利案. https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202607/t20260707_731426.shtml；最高人民法院 (2025). 2024 年人民法院知识产权典型案例（案例七，抢票软件不正当竞争案）. <https://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-4205.html>
- 备注：抢票案里的脚本不改内存、不破解，只是「比人快」，仍然按刑法 285 条定罪。收钱代抢和卖脚本都算牟利。自己用一次的情形，没有找到官方案例。

4. 爬虫只爬无需登录的公开页面，不绕反爬、不碰个人信息，爬到的数据不卖

- 成本：不花钱。爬虫就是自动翻网页、把上面的数据抓下来的程序。爬之前先看一眼 robots 文件和接口授权说明，robots 是网站放在自己根目录、写明哪些页面不让抓的那份文件。要登录、要 token（一串临时通行凭证）、要破解签名才拿得到的数据，不爬。难在这些数据技术上一抓就到手，忍住全靠自觉
- 说人话：要登录、要 token、要破解签名才拿得到的数据，属于绕过防护，判 3 年以下，严重的判 3 到 7 年。爬到个人信息更麻烦。行踪、通信、征信、财产类 50 条，就算情节严重。住宿、健康、交易类 500 条，其他类 5000 条，或者挣到 5000 元，也一样。

- 收益：绕过防护拿系统里的数据，量刑和第 3 条（抢票秒杀刷单脚本）一样，判 3 年以下，或者 3 到 7 年。非法获取、出售或者提供公民个人信息，达到下面任何一条就算「情节严重」：行踪轨迹、通信内容、征信、财产信息 50 条以上；住宿、通信记录、健康、交易信息 500 条以上；其他个人信息 5000 条以上；违法所得 5000 元以上。情节严重的判 3 年以下，并处或单处罚金，特别严重的判 3 到 7 年。官方案例：软件开发人员李某把窃取手机相册的功能伪装成「颜值检测」软件，拿到人脸照片 1751 张，还倒卖社工库资料，判 3 年缓 3 年。社工库就是把各处泄露的个人信息汇总起来的数据库。某网络科技有限公司用爬虫拿外卖平台的店铺、订单数据，造成损失 4 万余元，被以非法获取计算机信息系统数据罪追诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款、第二百五十三條之一）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2017). 关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释（第三、四、五条）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/201705/t20170509_190088.shtml；最高人民检察院 (2022). 检察机关依法惩治侵犯公民个人信息犯罪典型案例（案例二）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbt/202212/t20221207_594915.shtml；最高人民检察院 (2025). 检察机关依法惩治侵害企业数据安全犯罪服务保障企业创新发展（案例一）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 备注：2017 年那份司法解释规定，「未经本人同意，把合法收集来的信息给别人」也算「提供」。公司里把用户表导给外部合作方，同样落在这句里。5000 条只是一张小表的量。

5. 不接赌博、诈骗、色情 App 的开发单，不替「客户」搭支付通道、解封账号

- 成本：不花钱。代价是放弃这类报价高、需求又说不清的外包。难在对方给的钱常常比正常单子高一大截
- 说人话：这类报价高、需求含糊的单子，接了就算赌博团伙的共犯。按开设赌场罪判 5 年以下，严重的 5 到 10 年，比单纯帮忙最多判 3 年重。有个电竞竞猜 App，写代码的 28 人判了 1 年到 3 年 6 个月。替诈骗团伙解封 QQ 号的，判 1 年 6 个月、罚 2 万元。
- 收益：明知别人在利用网络犯罪，还给他提供技术支持、支付结算这类帮助，情节严重的判 3 年以下，并处或单处罚金。同时还构成其他犯罪的，按更重的那个罪判。开设赌场判 5 年以下并处罚金，情节严重的判 5 到 10 年。官方案例：张盛集团研发赌博游戏后「包网外销」，收建站费、报表费。涉案近 70 亿元。张盛判 9 年 9 个月、罚 5000 万元。负责外包研发的王强等 79 人，判 6 个月到 9 年 9 个月不等。陈东等人开发运营电竞竞猜 App，技术团队在海南写代码，28 人以开设赌场罪判 3 年 6 个月到 1 年不等，并处罚金。张某某开工作室替诈骗团伙解封被封的 QQ 号，判 1 年 6 个月、罚 2 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十七条之二、第三百零三条第二款）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民检察院 (2023). 建赌博网站并出售，涉案近 70 亿元. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202307/t20230711_621248.shtml；最高人民检察院 (2022). 上海闵行区：办理一起新型开设网络赌场案. https://www.spp.gov.cn/spp/zd gz/202208/t20220805_569952.shtml；最高人民检察院 (2025). 依法惩治帮助信息网络犯罪活动及相关犯罪典型案例（案例一）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202507/t20250728_702377.shtml
- 备注：「明知」不需要对方把用途说出口。报价明显高于市价、功能是充值提现加赔率、客户不肯说用途，办案时都会拿来推断你心里清楚。开发赌博 App 的技术人员，是按开设赌场罪的共犯办，不是帮信罪封顶 3 年那一档。帮信罪是「帮助信息网络犯罪活动罪」的简称。

6. 离职时交清账号权限，不删库、不留后门、不改密码锁系统，哪怕公司欠你钱

- 成本：不花钱。公司欠你工资，走劳动仲裁要回来，别自己动手（劳动仲裁见第 7 节）。难在气头上要忍住不去碰系统

- 说人话：账号密码是公司给的，不等于离职后还能用，登进去就算非法控制，判 3 年以下。删数据让系统跑不起来的，判 5 年以下，后果特别严重的判 5 年以上。有个被辞退的高级工程师，用原管理员账号登录公司服务器删数据和日志，损失 12 万多元，判 3 年缓 5 年、罚 3 万元。
- 收益：非法控制计算机信息系统，情节严重的判 3 年以下，并处或单处罚金，特别严重的判 3 到 7 年。删除、修改系统功能或者数据，造成系统不能正常运行，后果严重的判 5 年以下，特别严重的判 5 年以上。官方案例：IT 高级工程师吕某某被辞退后，用原管理员账号登录公司共享服务器。他改了密码，删了数据和日志，造成损失 12 万余元。判 3 年缓 5 年、罚 3 万元。软件公司员工白某某写升级程序时故意加进错误代码，导致客户系统无法登录，损失 4 万余元，以破坏计算机信息系统罪追诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款、第二百八十六条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民检察院 (2024). 检察机关「依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理」典型案例（案例六）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202402/t20240223_644505.shtml；最高人民检察院 (2025). 检察机关依法惩治侵害企业数据安全犯罪 服务保障企业创新发展（案例七）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 备注：账号密码是公司给的，不等于离职后还能用。用原账号登录，就算「非法控制」。损失按数据恢复费用算，几万元就够立案。

7. 离职不带走源码、客户名单和技术文档，不上传个人网盘，不在下家复用

- 成本：不花钱。离职前把个人电脑和网盘里的公司资料删干净。难在有些文件是自己一行行写出来的，舍不得
- 说人话：自己写的代码著作权也归公司，客户名单也算商业秘密，带走就是拿公司的东西。有离职员工带着安检系统源码去新公司，本人判 5 年、罚 50 万元，新公司罚 400 万元。有人钻系统漏洞下载 3.3 万多个设计文件，判 1 年 10 个月。公司还可以另外找你索赔。
- 收益：违反保密义务，把商业秘密说出去或者自己拿来用，情节严重的判 3 年以下，并处或单处罚金，特别严重的判 3 到 10 年并处罚金。反不正当竞争法还把两件事列为侵权：用「电子侵入」（技术手段侵入系统）拿商业秘密；教唆、帮助别人违反保密义务。官方案例：孙某明等离职员工带走安检系统源码和核心算法，用在新公司的产品上，孙某明判 5 年、罚 50 万元，新公司罚 400 万元。田某某利用系统漏洞下载 3.3 万余个设计文件，判 1 年 10 个月、罚 10 万元。工程师杨某某把 App 模块源码存进个人电脑和云端，跳槽后做同类 App，以侵犯商业秘密罪追诉（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百一十九条）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；全国人大常委会 (2025). 反不正当竞争法（2025 年修订，第十条）. https://www.spp.gov.cn/spp/fl/202506/t20250627_699862.shtml；最高人民检察院 (2025). 检察机关知识产权保护典型案例（案例七）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202504/t20250423_693691.shtml；最高人民检察院 (2020). 2019 年度检察机关保护知识产权典型案例（案例十六）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202004/t20200425_459623.shtml；最高人民检察院 (2025). 检察机关依法惩治侵害企业数据安全犯罪 服务保障企业创新发展（案例五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbh/202501/t20250124_680670.shtml
- 备注：「自己写的代码」著作权也归公司，这一点见第 13 条（用公司资源写的代码归公司）。带走就是拿公司的东西。客户名单属于经营信息，同样是商业秘密。判刑之外，公司还会另起民事索赔。

8. 不在别人的电脑、服务器、摄像头上跑自己的程序，公司机器不拿来挖矿

- 成本：不花钱，也不占时间

- 说人话：没经允许控制别人的电脑、服务器、摄像头，到 20 台就判 3 年以下，特别严重的判 3 到 7 年。够不上犯罪的，也要拘留 5 日以下，还可能罚 5 万到 50 万元。受过刑事处罚的人，终身不能干网络安全管理和网络运营的关键岗位。
- 收益：对计算机信息系统实施非法控制，情节严重的判 3 年以下，并处或单处罚金，特别严重的判 3 到 7 年。非法控制 20 台以上就算「情节严重」。还够不上犯罪的，公安没收违法所得，拘留 5 日以下，并可以罚 5 万到 50 万元。情节较重的拘留 5 到 15 日，并可以罚 10 万到 100 万元。受过治安处罚的 5 年内、受过刑事处罚的终身，不得从事网络安全管理和网络运营的关键岗位。官方案例：李某买来网络摄像头的 IP，用软件控制了 105 台摄像头窥探隐私，判 3 年缓 5 年、罚 2 万元。吴某等人把木马植入手机主板，控制 330 余万部手机回传验证码，判 2 年到 4 年 6 个月（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第二款）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2011). 关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释（第一条）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html；全国人大常委会 (2025). 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十九、六十六条；2016 年文本为第二十七、六十三条，终身禁业为修正后的第六十六条第三款）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm；最高人民检察院 (2022). 山东滨州开发区：办理一起非法控制计算机信息系统案. https://www.spp.gov.cn/spp/dfjcdt/202205/t20220518_557113.shtml；最高人民检察院 (2021). 充分发挥检察职能 推进网络空间治理典型案例（案例六）. https://www.spp.gov.cn/spp/xwfbh/wsfbh/202101/t20210125_507452.shtml
- 备注：用公司服务器挖矿，没有找到最高检、最高法公布的案例，这条是按「没经过允许就控制别人的系统」那条法条写的。「终身不得从事关键岗位」是网络安全法在罚款、判刑之外附带的一道后果，对技术人来说比罚款重。

9. 没有书面授权不测别人的系统，「出于好意」和「事后上报」都不是出罪理由

- 成本：不花钱。参加厂商 SRC 或者众测之前，先拿到写明授权范围、目标清单和可测时间段的文件。SRC 是厂商自己办的安全应急响应中心，专门接收外部报来的漏洞。验证到漏洞确实存在就停手。难在放弃「顺手试一下」这一下
- 说人话：定不定罪看有没有授权、拿到了多少，不看你本意。拿到 500 组普通账号密码，或者挣到 5000 元、让对方损失 1 万元，就够判 3 年以下。为了证明漏洞顺手导一张用户表，常常一次就过了 500 组。手里有账号密码，用在授权范围以外也算侵入。
- 收益：普通公司和个人的系统，属于国家事务、国防建设、尖端科学技术领域以外的计算机信息系统。侵入这类系统，或者采用其他技术手段，拿到里面存储、处理、传输的数据，情节严重的判 3 年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。特别严重的判 3 到 7 年并处罚金。「情节严重」有几条标准：拿到支付结算、证券交易、期货交易等网络金融服务的身份认证信息（账号密码这类）10 组以上；拿到其他身份认证信息 500 组以上；非法控制计算机信息系统 20 台以上；违法所得 5000 元以上，或者造成经济损失 1 万元以上。上面这些数字的 5 倍以上，就是「情节特别严重」。官方案例：检例第 36 号确立了一句话，「超出授权范围使用账号、密码登录计算机信息系统，属于侵入计算机信息系统的行为」。意思是手里本来就有账号密码，但用在授权范围以外，这个行为本身就算侵入。该案三人用工作中掌握的账号、密码和令牌，异地登录公司内部系统，下载了不属于工作范围的数据，拿到网上出售，违法所得 37000 元。三人分别判 4 年、3 年 9 个月、4 年，各罚 4 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百八十五条第一款、第二款）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>；最高人民法院、最高人民检察院 (2011). 关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释（第一条）. https://ga.sz.gov.cn/ZWGK/ZCFG/ZCJD/content/post_1304363.html（深圳市公安局转载）；最高人民检察院 (2017). 第

九批指导性案例（检例第 36 号，卫梦龙、龚旭、薛东东非法获取计算机信息系统数据案）。https://www.spp.gov.cn/spp/jczdal/201710/t20171017_202593.shtml；央广网 (2016-06-29). 白帽子发布漏洞后被抓 世纪佳缘否认“钓鱼”使其上套（记者赵珂，实习记者刘香玺）。https://m.cnr.cn/news/ycft/20160629/t20160629_522531823.html（网页存档 https://web.archive.org/web/20261005043859/https://m.cnr.cn/news/ycft/20160629/t20160629_522531823.html）

- 备注：检例第 36 号那个指导性案例，本身是卖数据牟利的案子。引它只是为了「超出授权范围登录也算侵入」这一句，不是说善意测试会判得一样重。你本意想干什么、事后有没有上报，都不能把罪名抵消掉，只可能影响判多重、起不起诉。厂商先道谢、回头再报案，两件事并不矛盾，道谢不等于授权。2016 年，一名白帽子把世纪佳缘网站的漏洞提交到第三方漏洞平台，后来世纪佳缘报了警，他被抓。世纪佳缘对记者说，报警是因为有数据被人拿走，当时不知道拿数据的就是提交漏洞的人。此案只有媒体报道，没有判决，也没有官方通报，最后怎么处理没有官方说法。最高法、最高检官网上也没找到能逐字核对的善意测试类案例，所以本条只按法条和处罚标准定级。要做就走厂商公开的 SRC，或者有书面委托的测评，把范围、目标和时间窗口都写进文件。证明漏洞存在用最少的证据，不批量取数据。够不上犯罪的那一档也要挨治安处罚，还有从业禁止，罚款数额和年限同第 8 条（不在别人的机器上跑自己的程序）。发现漏洞之后怎么处理，见第 10 条（漏洞按规定报送）。

10. 漏洞按规定报送，修补前不公开细节、不发利用工具、不交给境外

- 成本：不花钱。把漏洞报给产品提供者，或者报给官方平台。厂商修好之前，不发细节，也不发验证代码
- 说人话：个人也归《网络产品安全漏洞管理规定》管。厂商拿出修补办法之前，你不能公开漏洞，也不能公开正在用的系统的漏洞细节。不能发专门利用漏洞的程序和工具，公开时要同时说清怎么修。没公开的漏洞，不能交给厂商以外的境外组织和个人。
- 收益：这份规定管三类对象：境内的网络产品提供者、网络运营者，以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或者个人。任何组织或者个人，不得利用漏洞从事危害网络安全的活动，不得非法收集、出售、发布漏洞信息。向社会发布漏洞信息要守五条。第一，不得在产品提供者提供修补措施之前发布。第二，不得发布网络运营者在用的网络、信息系统及其设备存在漏洞的细节情况。第三，不得刻意夸大危害和风险，不得利用漏洞信息实施恶意炒作或者诈骗。第四，不得发布或者提供专门用于利用漏洞从事危害网络安全活动的程序和工具。第五，发布时应当同步发布修补或者防范措施。另外，未公开的漏洞信息，不得提供给产品提供者之外的境外组织或者个人。规定鼓励把漏洞报给四个官方平台。一是工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台。二是国家网络与信息安全信息通报中心漏洞平台。三是国家计算机网络应急技术处理协调中心漏洞平台。四是中国信息安全测评中心漏洞库。违反规定收集、发布漏洞信息的，由工业和信息化部、公安部依据各自职责依法处理。构成网络安全法规定情形的，依该法处罚。向社会发布系统漏洞等网络安全信息，应当遵守国家有关规定。违反的，由有关主管部门责令改正、给予警告，可以处 1 万元以上 10 万元以下罚款。拒不改正或者情节严重的，处 10 万元以上 100 万元以下罚款。还可以责令暂停相关业务、停业整顿、关闭网站或者应用程序。也可以吊销相关业务许可证或者吊销营业执照。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处 1 万元以上 10 万元以下罚款（全国）
- 证据等级：A
- 来源：工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部 (2021). 网络产品安全漏洞管理规定（工信部联网安〔2021〕66 号，第二、四、九、十、十四条，2021 年 9 月 1 日施行）。https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5641351.htm；全国人大常委会 (2025). 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十八、六十五条；2016 年文本为第二十六、六十二条，规定第十四条援引的是 2016 年文本的条号）。https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm
- 备注：规定把个人明确写进了管的对象里，「我只是个业余爱好者」不在例外里。往境外的漏洞赏金平台提交国内系统的洞，正落在「未公开的漏洞不得提供给境外」这一条上。有没有资格去测，

见第 9 条（没有书面授权不测别人的系统），和拿到漏洞后怎么处置要分开看。合法发现的漏洞，也可能因为发布方式违规被罚；未经授权测出来的漏洞，测和发布两头都有问题。报送渠道里，工信部平台和国家互联网应急中心（CNCERT）用得最多。规定没有专门区分「已经通知厂商、厂商却不修」这种情况，实际做法是把协商和报告的过程留下记录，同时报给官方平台。

11. 不卖翻墙工具、VPN 账号，不替人搭这类节点

- 成本：不花钱，也不占时间
- 说人话：自己搭线路出境，或者用国家公用信道以外的国际信道，公安可以责令停止联网、给予警告，罚 1.5 万元以下并没收违法所得。靠这个做生意的，办案机关可以按非法经营罪办，情节严重的判 5 年以下。这条讲的是卖和搭节点。个人自己用的，处罚以警告加罚款为上限。
- 收益：直接进行国际联网，必须使用国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道：既不能自己搭线路出境，也不能用别人搭的。违反的，由公安责令停止联网、给予警告，可以并处 1.5 万元以下罚款，没收违法所得。靠这个做生意的，办案机关可以按非法经营罪处理。情节严重的判 5 年以下，并处或单处违法所得 1 到 5 倍的罚金。特别严重的判 5 年以上（全国）
- 证据等级：B
- 来源：国务院 (1997). 计算机信息网络国际联网管理暂行规定（第六、十四条）. https://nyncw.cq.gov.cn/wsdw/zz/zhfb/wlyxxaq/202406/t20240619_13306645.html（重庆市农业农村委员会转载）；全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第二百二十五条第四项）. <https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html>
- 备注：本节写作时，未在最高法、最高检官网找到公布的翻墙类判例，各地处理差异也大，所以定 B 级。个人自己用的，处罚最重是暂行规定第十四条写的警告加罚款。

12. 签了竞业协议，离职后公司不按月给补偿就书面催告，满 3 个月没给可以解除；没接触过商业秘密的岗位可请求确认条款不生效

- 成本：不花钱。离职时留好竞业协议的原件，以及公司没有按月付钱的证据
- 说人话：竞业限制就是离职后一段时间不许去同行干活，最长 2 年，公司要按月给补偿。没约定数额的，按离职前 12 个月平均工资的 30% 给，不低于当地最低工资。公司的原因 3 个月没给，你可以请求解除。2025 年起，没接触过商业秘密的岗位，可以请求确认条款不生效。
- 收益：竞业限制只能约束高管、高级技术人员，以及其他负有保密义务的人。期限最长 2 年。公司必须在这段期限内按月给经济补偿。没有约定补偿数额的，按离职前 12 个月平均工资的 30% 给，并且不低于当地最低工资。因为公司自己的原因 3 个月没付，劳动者可以请求解除这份竞业限制。公司主动解除的，要额外付 3 个月补偿。2025 年起，岗位上没知道、没接触过商业秘密的劳动者，可以请求确认条款不生效。约定范围超出他实际知道的那部分秘密的，超出的部分无效。官方案例：某医药公司起诉首席技术官郑某，索赔违约金 710 万元。法院认定他新东家的产品与原公司不具替代性，竞业范围应当限于他实际知悉的秘密，判决全部驳回（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2012). 劳动合同法（2012 年修正，第二十三、二十四条）. <https://yjglj.fushun.gov.cn/008/20260622/d846d3c2-df3d-4c4c-af16-898ede43e1ee.html>（抚顺市应急管理局转载）；最高人民法院 (2020). 关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（一）（第三十六至四十条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/282121.html>；最高人民法院 (2025). 关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释（二）（法释〔2025〕12 号，第十三至十五条）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472691.html>；最高人民法院 (2025). 劳动争议典型案例（案例四）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/472681.html>
- 备注：反过来，协议有效、公司也按月付了钱，你还去竞品上班，就要按约定掏违约金。掏完还可能被要求把剩下的竞业期守完。在职期间约定的竞业，公司不另外给钱也算数。

13. 上班时间、用公司资源写的代码归公司，自己的开源项目用自己的时间和设备做，不混公司代码

- 成本：不花钱。入职时把劳动合同里的知识产权条款看清楚。难在个人项目和公司的活常常混在一台电脑上，要分开
- 说人话：主要靠公司的设备、内网或业务数据写出来、由公司担责的软件，著作权归公司，你只保留署名权，合同这么约定的也一样。下班写的，只要用了公司电脑或业务数据，同样可能算公司的。用公司资源做出的发明，专利也归公司。
- 收益：为完成单位工作任务创作的作品是职务作品（上班干活做出来的东西）。一般情形下著作权归作者，单位有权在业务范围内优先使用，并且 2 年内作者不得许可第三人以相同方式使用。但有两类情况不一样。一类是主要利用单位物质技术条件创作、并由单位承担责任的工程设计、软件等作品。另一类是合同约定归单位的作品。这两类作者只保留署名权。单位物质技术条件指的是公司的设备、内网、业务数据这些。执行本单位任务，或者主要利用本单位物质技术条件完成的发明创造，是职务发明，申请专利的权利和拿到的专利权都归单位（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2020). 著作权法（2020 年修正，第十八条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；全国人大常委会 (2020). 专利法（2020 年修正，第六条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308800.html
- 备注：软件被直接写进「著作权归单位」那一类，程序员几乎落不进「著作权归作者、单位两年内优先使用」那一档。「下班写的」只要用了公司电脑、内网或者公司业务数据，一样可能被算成主要是靠单位的设备和资料做出来的。想把个人项目做干净，就用自己的机器，不碰公司仓库，不和公司业务重叠。

14. 用 GPL 等开源代码做产品，按许可证要求开源或换许可证，不当「没人管」

- 成本：不花钱。用别人的开源代码之前，看一眼它的许可证（作者写明的使用条件）。GPL 这一系要求用了它的产品也得把源码开出来，和闭源卖钱冲突，冲突就换一个。难在舍掉一个已经用顺手的库
- 说人话：侵犯著作权，按对方的损失或你挣到的钱赔，故意且情节严重的，能判到 1 到 5 倍。有家公司招了对手的前员工，做出实质相似的软件，辩称对方软件用了 GPLv2、本该开源。最高法认为对方开不开源不影响它的著作权，照样判停止侵害、赔 50 万元。
- 收益：侵犯著作权，按权利人的实际损失赔，或者按侵权人挣到的钱赔。这两样都算不清的，参照正常买这份授权要付多少钱来定。故意侵权并且情节严重的，可以判 1 到 5 倍赔偿。损害公共利益的，还可以没收违法所得并处罚款。官方案例：（2021）最高法知民终 51 号。被告招聘了原告的前员工，开发出的网关软件与原告软件实质相似。被告抗辩说，原告软件基于 GPLv2、本来就该开源。最高法认定「开发者自身是否违反 GPLv2 协议和是否享有软件著作权是两个独立问题」，判停止侵害、赔偿 50 万元（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2020). 著作权法（2020 年修正，第五十三、五十四条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202011/t20201119_308796.html；最高人民法院知识产权法庭 (2022). 涉「开源软件」著作权侵权案（（2021）最高法知民终 51 号）. <https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-3042.html>
- 备注：这个案子说明，「对方用了 GPL 代码」不能当成你抄它的理由。反过来，GPL 作者起诉不开源的商用方，在国内已经有生效判决，本节未在最高法官网找到原文，所以不引。定 B 级是因为守不守开源许可证，只能靠合同和著作权法里的通用规定管，没有一条专门的法条。

15. 做 App 只收业务必需的个人信息，14 岁以下要监护人同意，隐私政策写清楚

- 成本：不花钱。上线前把 App 申请的权限列表和隐私政策对一遍，能不要的权限就不要。难在产品那边总想多留一些「以后可能用得上」的数据

- 说人话：只收业务必需的信息，不满 14 岁的要监护人同意。违规的先责令改正，App 可能被停掉。拒不改正罚 100 万元以下，负责人罚 1 万到 10 万元。严重的罚 5000 万元以下或上年营业额的 5%，负责人罚 10 万到 100 万元，写代码和做产品的也可能算负责人。
- 收益：处理个人信息应当有明确合理的目的，与这个目的直接相关，并且采取对个人权益影响最小的方式。处理个人信息要取得个人同意，或者符合法定情形。不满 14 周岁的，必须取得父母或者监护人同意。违反的，由监管部门责令改正、给予警告、没收违法所得，对违法的 App 责令暂停或者终止提供服务。拒不改正的罚 100 万元以下，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员罚 1 万到 10 万元。情节严重的罚 5000 万元以下，或者上一年度营业额 5% 以下。责任人员罚 10 万到 100 万元。这些人还可能被禁止在一定期限内担任相关企业的董事、监事、高管。出售或者提供个人信息构成犯罪的，见第 4 条（全国）
- 证据等级：B
- 来源：全国人大常委会 (2021). 个人信息保护法（第六、十三、三十一、六十六条）. http://www.npc.gov.cn/npc/c2/c30834/202108/t20210820_313088.html
- 备注：「直接责任人员」在实务里常常落到写代码和做产品的人头上。工信部定期通报下架违规 App，本节没有核实到具体是哪一期通报，所以不引。

16. 网站、App 上线前先做 ICP 备案，按等级保护要求留 6 个月以上日志

- 成本：备案免费，走云厂商的流程大概几周。等级保护测评按级别收费。等级保护简称等保，是国家按系统重要程度分级、要求网站和系统做到的一套安全管理动作，小站一般不需要做测评
- 说人话：备案不要钱，走云厂商流程大概几周，境内服务器不备案会被关站。备案说不收费、实际在收钱的，罚 10 万到 100 万元。日志要留满 6 个月，拒不改正或出了后果的罚 1 万到 10 万元。
- 收益：经营性的互联网信息服务实行许可，非经营性的实行备案。没有取得许可、或者没有备案的，不得从事。未备案的，由电信管理机构责令改正，拒不改正的责令关闭网站。未经许可经营的，没收违法所得，并罚违法所得的 3 到 5 倍，或者罚 10 万到 100 万元。网站主页不标备案号，罚 5000 元到 5 万元。网络运营者要按等级保护制度（等保）制定安全管理制度、防范攻击、留存网络日志不少于 6 个月、对数据分类备份加密。不履行的，责令改正、给予警告。拒不改正或者造成后果的，罚 1 万到 10 万元，主管人员罚 5000 元到 5 万元（全国）
- 证据等级：A
- 来源：国务院 (2011). 互联网信息服务管理办法（2011 年修订，第四、十九、二十二条）. https://www.gov.cn/gongbao/content/2011/content_1860864.htm；全国人大常委会 (2025). 网络安全法（2025 年修正，2026 年 1 月 1 日施行，第二十三、六十一条；2016 年文本为第二十一、五十九条）. https://www.cac.gov.cn/2025-12/29/c_1768735112911946.htm
- 备注：境内服务器不备案，域名根本解析不了。备案怎么办、不挂备案号罚多少、怎么查服务商有没有资质，见第 26 节第 4 条（服务器放境内就要备案）。常见的坑有两种：备案成个人非经营性，实际却在收费；换了域名或者换了主体，没去变更备案。日志留 6 个月既是义务也是自保，出事时能证明不是你干的。

17. 对公众提供生成式 AI 服务前先按规定做安全评估和算法备案，生成内容加标识

- 成本：不花钱，但要走网信部门的流程，办下来要花些时间。个人做的小工具只要不对公众开放，就不触发这一套
- 说人话：面向公众、能影响舆论或动员人的生成式 AI 服务，上线前要做安全评估、办算法备案，改了或停了还要办变更、注销。生成的图片和视频要加标识。自己用、不对公众开放的小工具不用管这些。违反了按网络安全法等法律处罚。
- 收益：提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务，应当按国家规定开展安全评估，并按算法推荐管理规定办算法备案，以及后续的变更、注销手续。舆论属性或者社会动员能力，指的是能影响公众看法，或者能把人组织动员起来。提供者应当对图片、视频等生成内容进行标识。办法自 2023 年 8 月 15 日施行（全国）

- 证据等级：B
- 来源：国家互联网信息办公室等七部门 (2023). 生成式人工智能服务管理暂行办法（第十二、十七条）. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm
- 备注：这个办法自己没写罚多少钱。违反了要回到网络安全法、数据安全法、个人信息保护法里找处罚，所以定 B 级。用 AI 生成的内容侵犯别人著作权、肖像的民事案例，本节未在最高法官网核实原文，不引。低价转卖境外大模型接口的中转站，见本节第 19 条（AI 中转站）。

18. 不做、不发自动跳过或屏蔽别家 App 广告的工具，免费、不联网也可能被判不正当竞争

- 成本：不花钱。代价是放掉一个很受欢迎的小工具。难在你觉得自己没挣钱，只是替用户点了一下「跳过」
- 说人话：做软件替用户跳过、屏蔽别家 App 的广告，会被对方告不正当竞争。不收钱也可能算，法律管的经营者包括提供服务的个人。有浏览器默认屏蔽芒果 TV 的片头广告，赔了 80 万元。有 App 让人直接跳过芒果 TV 的开屏广告，赔了 8 万元损失。
- 收益：法律规定，经营者不得利用技术手段，妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或服务正常运行。这里的经营者，指提供商品或服务的自然人、法人和非法人组织。给对方造成损害的，按对方的实际损失赔，或者按你因此得到的好处赔，再加上对方为制止侵权花的合理开支。市场监管部门还可以罚 10 万到 100 万元，情节严重的罚 100 万到 500 万元。官方案例：720 浏览器的内置功能默认拦截芒果 TV 网站的片头广告和暂停广告。一审驳回了芒果 TV 的起诉。广州知识产权法院二审改判，认定构成不正当竞争，判赔经济损失和合理开支 80 万元。2021 年最高法把它列为典型案例。「拦精灵」App 让用户直接跳过芒果 TV 的开屏广告。一审判它停止，赔经济损失 8 万元、合理开支 1 万元。2024 年 4 月，北京知识产权法院二审维持。二审认为它实际是把开屏广告屏蔽了，不只是替用户点「跳过」（全国）
- 证据等级：A
- 来源：全国人大常委会 (2025 年修订). 反不正当竞争法（第二、十三、二十二、二十九条）. <https://flk.npc.gov.cn/detail?id=ff808181971552b40197b1016efc5437>；最高人民法院 (2021). 人民法院反垄断和反不正当竞争典型案例（案例五：「720 浏览器」不正当竞争纠纷，（2018）粤 73 民终 1022 号）. <https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/324491.html>；北京政法网 (2024-04-18). 「芒果 TV」起诉「拦精灵」不正当竞争案，二审胜诉（来源：京法网事）. https://www.bj148.org/sa1/ajbb/202404/t20240418_1664299.html；《财经》客户端 (2023-09-10). App 屏蔽开屏广告，腾讯发律师函要求下架，合理吗？（财经 E 法 樊瑞）. https://www.mycaijing.com/article/detail/500930?source_id=40（网页存档 https://web.archive.org/web/20261005041658/https://www.mycaijing.com/article/detail/500930?source_id=40）
- 备注：两起判决用的是修订前的条文。2025 年修订后，这一条挪到第十三条，还加上了数据、算法和平台规则。二审法院说判的是屏蔽，用户自己点「跳过」不受影响。2023 年 8 月，安卓上的免费跳广告工具「李跳跳」收到腾讯的律师函。律师函说它屏蔽了腾讯浏览器的广告，构成不正当竞争，要它 48 小时内下架。开发者说它是公益性质、不盈利，报道说它只收零星打赏，但它还是宣布无限期停更，几款同类软件也停了。此事只有媒体报道，没有起诉，也没有判决。个人开发者收到律师函，要么停手，要么自己花钱请律师应诉。一审普通程序 6 个月起，律师费一般自己出。自己写个脚本只给自己用，没找到被追究的案例。卖抢票软件按不正当竞争赔钱，见本节第 3 条（抢票秒杀脚本）。受益人是你自己。

19. 不搭「AI 中转站」低价转卖境外大模型接口：上海已有站长被刑事拘留

- 成本：不花钱。代价是放掉一门门槛低、流水看着不错的副业。真想做模型聚合就走正路，办经营许可、接有官方授权的模型，钱和时间都要花不少
- 说人话：AI 中转站就是低价转卖境外大模型接口的网站。上海有个站长因此被刑事拘留 37 天，取保后他自己说肯定会被判刑，已经退赔退赃。国家安全部也发过提示，说不少中转站没有运营资质，还私自把用户数据传到境外。